

* 청구가 병합된 경우 항소심에서의 심판의 범위(대상)에 관하여

1. 단순 병합의 경우

A청구와 B청구에 대한 전부인용 판결에 대해 전부 패소한 피고가 B 청구에 대해서만 항소한 경우와 A청구와 B청구에 대한 전부기각 판결에 대해 전부 패소한 원고가 B 청구 대해서만 항소한 경우 - 확정차단 및 이심의 효력은 A청구와 B청구 전부에 대해 생기지만 심판의 대상이 되는 것은 B청구 만이다, 왜냐하면 불이익변경(이익변경) 금지 원칙 때문.

2. 선택적 병합의 경우

서로 양립 가능한 A청구와 B청구 중 A청구 인용판결에 대해 피고가 항소하거나, A청구와 B청구 전부기각 판결에 대해 원고가 항소하면 A청구와 B청구 전부에 대해 확정차단 및 이심의 효력이 생기고 A청구와 B청구 전부가 심판의 대상이 된다. 왜냐하면 위 각 판결은 하나의 사건을 완결시킨 전부판결이기 때문.

3. 예비적 병합의 경우

1) 주위적 청구 인용판결

이에 대해 피고가 항소하면 예비적 청구에 대해서도 확정차단 및 이심의 효력이 생기고 주위적, 예비적 청구 전부가 심판의 대상이 된다. 왜냐하면 위 인용판결은 형식적으로는 일부판결이지만 실질적으로는 하나의 사건을 완결시킨 전부판결이기 때문. 따라서 이 경우 피고의 항소가 이유 있으면 항소심법원은 예비적 청구에 대해서도 심판해야 한다(심판의 대상이 된다).

2) 주위적(A) 청구 기각, 예비적(B) 청구 인용판결

- 이에 대해 피고가 예비적(B) 청구 인용부분에 대하여 항소하면 A, B 청구 전부에 대해 확정차단 및 이심의 효력이 생기지만 원고가 A청구를 인용해 달라고 부대항소를 하지 않은 이상, B청구만이 심판의 대상이 된다. 왜냐하면 불이익변경 금지 원칙 때문.

- 한편 이에 대해 원고가 주위적(A) 청구 기각 부분에 대하여 항소하면 A, B 청구 전부에 대해 확정차단 및 이심의 효력이 생기지만 피고가 B청구도 기각해 달라고 부대항소를 하지 않은 이상, A청구만이 심판의 대상이 된다. 왜냐하면 불이익변경 금지 원칙 때문.

3. 부진정예비적 병합의 경우

논리적으로 양립 가능한 여러 청구를 하면서 그 청구에 대한 심판의 순서를 정해 주위적, 예비적 청구로 심판을 구해 온 경우(선택적 병합청구를 해야 하는 사안에서 예

비적 병합청구를 해온 경우), 법원의 주위적 청구기각, 예비적 청구인용 판결에 대해 피고가 항소하면 주위적, 예비적 청구 전부에 대해 확정차단 및 이심의 효력이 생길 뿐만 아니라 청구 전부가 심판의 대상이 된다. 왜냐하면 처분권주의에 의해 심판의 순서는 당사자의 의사에 구속되지만 항소심에서의 심판의 대상 내지 범위는 병합청구 본래의 성질에 따라 결정되고 판단되어야 하기 때문.

* 부심판 주관적 - 예비적 병합청구 경우 (고사 4857, 주지 참조)